

Échanger de l'argent sans être un professionnel : ce que la loi permet au citoyen et à l'association

Vendre ses affaires, le surplus du jardin, un pot de miel, un cours, l'accueil de quelqu'un sous son toit contre une part des charges ; tenir une buvette, une boutique de dons, une caisse commune. Ce dossier dit où passent les frontières du commerce et de la profession, quelles catégories non professionnelles existent et à quels seuils elles basculent. Il s'adresse à ceux qui veulent faire vivre un lieu hors de la logique commerciale, honnêtement et légalement : il ne s'agit pas d'échapper à l'impôt, mais de savoir ce qui est permis.

EN BREF

- **Le droit français ne connaît aucun statut général de l'activité occasionnelle.** Il n'y a ni « vendeur occasionnel » ni franchise des petits revenus : « tous les revenus sont imposables au premier euro », constatait le Sénat en 2017¹. Deux propositions d'abattement, de 5 000 € puis de 3 000 €, ont échoué (§ 7).
- **La profession se reconnaît à des indices, pas à un montant.** Ces indices sont l'achat pour revendre, l'habitude, l'organisation, la publicité, l'absence de facture et, pour l'artisanat, l'outillage professionnel. Aucune décision lue ne fixe un nombre de ventes^{2,3}.
- **Les seuils chiffrés sont sectoriels, et beaucoup ne sont que des seuils de déclaration.** Le seuil de 30 ventes et 2 000 € décide seulement si une plateforme vous signale au fisc. Il ne vaut que pour les biens : les services et les locations sont signalés dès le premier euro⁴.
- **Plusieurs gestes restent hors du professionnel.** Donner, partager les frais d'une sortie à laquelle on prend part, vendre ses propres affaires. Sous des seuils propres à chaque cas, louer une chambre ou des objets. Un spectacle d'amateurs non payés peut vendre des billets sans plafond au regard du droit du travail⁵ ; la billetterie reste soumise aux règles fiscales de l'association (règle des 4 P, franchise).
- **Une exonération clé expire.** Les chambres louées chez soi (loyer raisonnable, ou 760 € par an) ne sont exonérées que jusqu'au 31 décembre 2026, et le projet de loi de finances pour 2027 ne prolonge pas l'exonération^{6,7}.
- **Pour un lieu, ce qui trace la limite est la réalité des activités, et la tenue des comptes qui la prouve, pas le chiffre.** Chacun vend ce qui est à lui, et l'association ce que ses statuts prévoient. Personne n'achète pour revendre, et aucune somme ne paie un travail. Ce cadre ne fait donc vivre personne : un revenu régulier tiré du lieu passe par un salaire ou par un statut d'indépendant (§ 5). Les trois risques sont la société créée de fait, la gestion intéressée et le travail dissimulé déguisé en entraide (§ 6).

Avertissement. Information juridique générale à jour au 3 octobre 2026, pas un conseil : elle ne qualifie la situation de personne. Un montage réel (statuts, convention d'indivision, contrat de société en participation, règlement d'une caisse) se prépare avec un notaire ou un avocat. Ce dossier traite du citoyen et de l'association hors agriculture. Il ne reprend pas le périmètre de l'association agricole, traité dans [Vendre, échanger, troquer](#), ni ce qui est déjà dans [Fiscalité et prix libre](#), [Sous les seuils](#), [Aliments hors marché](#), [Bénévolat et récolte](#) et [Association d'intérêt général bénévole](#) : il y renvoie.

Les numéros en exposant renvoient aux sources numérotées en fin de document ; chaque source est rappelée en bas de page à sa première citation. Les termes soulignés de pointillés sont définis au lexique.

libres.actitude.org/dossiers/echanger-sans-commerce/ · version du 2026-10-03 · CC BY-NC-SA 4.0

SOMMAIRE

1. Six frontières qui ne coïncident pas	4
2. Ce qui compte plus que les montants	5
2.1 Acheter pour revendre	5
2.2 L'habitude et la fréquence	5
2.3 Les moyens de production	6
2.4 La publicité et la recherche de clientèle	6
2.5 L'absence de facture	6
2.6 L'organisation, la continuité, la subordination	6
2.7 La preuve, qui pèse sur celui qui vend	7
3. Les seuils et plafonds	7
3.1 Côté citoyen	7
3.2 Côté association, hors agriculture	9
4. Fiches par famille	10
4.1 Vendre ses propres affaires	10
4.2 Vide-greniers	10
4.3 Plateformes en ligne	11
4.4 Potager, verger, basse-cour	11
4.5 Ruches et miel	12
4.6 Cueillette sauvage	12
4.7 Créations et artisanat	12
4.8 Cuisine et repas	12
4.9 Coups de main, petits travaux, chantiers	13
4.10 Cours et transmission de savoirs	13
4.11 Partager les frais	14
4.12 Héberger, louer une chambre	14
4.13 Prêter ou louer des objets et outils	14
4.14 Pratique artistique amateur	14
4.15 Dons, cagnottes, financement participatif	15
4.16 Prêter, emprunter, tontines	15
4.17 SEL, accorderies, monnaies locales	16
4.18 L'association qui vend : les règles communes	16
4.19 Boutique de dons, ressourcerie	16
4.20 Fêtes, buvettes, lotos, braderies	17
4.21 Repas, ateliers, cotisations	17
4.22 Payer quelqu'un	17
4.23 Vendre à plusieurs sans structure	17
4.24 Acheter ensemble	18
4.25 Outils et machines en commun	18
5. Cinq régimes, du tout à fait privé au professionnel	18
6. Ce qu'un lieu collectif peut combiner	19
7. Ce qui n'existe pas en France, et ce qui existe ailleurs	20
8. Ce qui change en 2026	21
Ce qui reste incertain	22
Lexique	24
Sources	25

1. Six frontières qui ne coïncident pas

«Commercial» et «professionnel» ne veulent pas dire la même chose. L'artisan, l'agriculteur et la profession libérale sont des professionnels sans être commerçants : leur activité est civile. Chaque situation se lit sur six axes, auxquels s'ajoute celui du droit de la consommation.

Axe	Qualification	Critère	Texte	Ce qu'elle déclenche
Commerce	Acte de commerce par nature	Achat d'un meuble pour le revendre, même isolé (1°); «toute entreprise de location de meubles» (4°), donc une activité organisée et répétée	C. com., L. 110-1 ⁸	Preuve libre, juge commercial (L. 721-3) ⁹ ; pas, à lui seul, la qualité de commerçant
Commerce	Commerçant	Actes de commerce exercés comme «profession habituelle», en son nom et pour son compte; aucun seuil	C. com., L. 121-1 ¹⁰	Immatriculation, BIC, cotisations d'indépendant
Profession	Artisan	Activité «professionnelle indépendante» de la liste réglementaire, principale ou secondaire, moins de 11 salariés; aucun seuil de chiffre d'affaires	C. artisanat, L. 111-1, qui remplace l'art. 19 de la loi n° 96-603 ¹¹	Immatriculation au RNE; qualification obligatoire pour certains métiers
Profession	Exploitant agricole	Maîtrise d'un cycle biologique; activité «civile»	C. rur., L. 311-1 ¹²	Bénéfices agricoles; MSA au-delà de ses seuils (Sous les seuils)
Impôt	BIC, BNC, BA, plus-values	Les BNC ramassent «toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits» qui n'ont pas d'autre catégorie	CGI, 92 et 156 ^{13,14}	Déclaration dès le premier euro; régime micro, dont l'abattement est d'au moins 305 €
TVA	Assujetti	Activité économique indépendante; franchise en base sous 85 000 € (ventes) ou 37 500 € (services)	CGI, 293 B ¹⁵	TVA au-delà de la franchise
Social	Travailleur indépendant	Services, et vente d'objets fabriqués ou achetés pour être revendus : «dès le 1er euro» selon une page d'information de l'Urssaf, non selon un texte ¹⁶ ; seuils chiffrés pour trois sortes de location seulement	CSS, L. 611-1, 5° à 7° ¹⁷	Affiliation, cotisations
Pénal	Travail dissimulé	Activité lucrative exercée en se soustrayant intentionnellement à l'immatriculation ou aux déclarations; but lucratif présumé dans quatre cas	C. trav., L. 8221-3 et L. 8221-4 ^{18,3}	3 ans et 45 000 € (L. 8224-1)
Consommation	Professionnel	Agir «à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole»	C. conso., article liminaire ¹⁹	Garanties et information dues au consommateur; se présenter faussement comme consommateur est une pratique trompeuse (L. 121-4, 21°) ²⁰

Il en découle trois conséquences.

- **Vendre ce qu'on a fait pousser n'est jamais un acte de commerce**, mais le revenu reste imposable.
- **Le micro-entrepreneur artisan est un professionnel sans être commerçant.**
- **Une association n'est jamais commerçante.** Elle peut pourtant accomplir des actes de commerce, être un professionnel face au consommateur et

8. Code de commerce, art. L. 110-1.

9. Code de commerce, art. L. 721-3.

10. Code de commerce, art. L. 121-1.

11. Code de l'artisanat, art. L. 111-1.

12. Code rural et de la pêche maritime, art. L. 311-1.

13. Code général des impôts, art. 92.

14. Code général des impôts, art. 156.

15. Code général des impôts, art. 293 B.

16. Urssaf, «Économie collaborative», mise à jour du 27 mars 2023.

17. Code de la sécurité sociale, art. L. 611-1.

18. Code du travail, art. L. 8221-3.

3. Code du travail, art. L. 8221-4.

19. Code de la consommation, article liminaire.

20. Code de la consommation, art. L. 121-4.

er du juge commercial (§ 4.18).

Une société, enfin, est commerciale «à raison de [sa] forme et quel que soit [son] objet» si c'est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une SARL ou une société par actions (SA, SAS, SCA)²¹. Un collectif qui cherche une forme non commerciale l'écarte d'emblée.

2. Ce qui compte plus que les montants

Aucune décision lue ne fixe un nombre de ventes, d'heures ou d'euros à partir duquel un particulier devient professionnel. Six indices décident, et ils jouent rarement seuls ; la preuve, elle, pèse sur celui qui vend (§ 2.7).

2.1 Acheter pour revendre

C'est l'indice le plus net, et le seul qui fait à lui seul un acte de commerce. En 2016, la Cour de cassation a cassé deux relaxes : «acquiert la qualité de commerçant [...] quiconque, agissant en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens meubles en vue de les revendre». Elle a retenu des achats répétés, un stock, des factures d'achat et une subsistance tirée de la revente, sans avancer aucun chiffre².

À l'inverse, vendre ses biens personnels n'est pas une activité : «la vente occasionnelle de biens personnels n'est pas considérée comme une activité professionnelle et à ce titre n'est pas soumise à imposition »²². La Cour de justice de l'Union européenne range le même critère parmi ceux du vendeur en ligne professionnel. Le juge doit vérifier si le vendeur «achète des biens nouveaux ou d'occasion en vue de les revendre». Il examine aussi si la vente est «organisée», si elle a un but lucratif et si l'offre est «concentrée sur un nombre restreint de produits». Aucun de ces critères ne suffit seul²³.

2.2 L'habitude et la fréquence

L'habitude se retrouve dans trois définitions : celle du commerçant, celle de l'artisan («activité professionnelle») et celle de la présomption de but lucratif («fréquence ou importance établie»). Le ministère en a fixé les deux bornes. D'un côté, l'acte isolé «ne présente pas» de caractère professionnel. De l'autre, «le caractère seulement périodique, quoique régulier, ou la faiblesse du revenu qui en est tiré ne supprime pas» ce caractère²⁴.

En pratique, une fête annuelle est un acte isolé ; un étal tenu chaque samedi, même modeste, n'en est plus un. L'importance du travail compte aussi. La réfection complète d'une toiture de 60 m², présentée comme une aide amicale, a suffi à caractériser le travail dissimulé²⁵.

21. Code de commerce, art. L. 210-1.

2. Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.478, publié.

22. Rép. min. n° 14015, JOAN 19 août 2008, p. 7124.

23. CJUE, 4 oct. 2018, Kamenova, C-105/17, points 37 à 40 et dispositif.

24. Rép. min. n° 85331, JOAN 2 mai 2006, p. 4758.

25. Cass. crim., 10 déc. 1996, n° 96-80.608.

2.3 Les moyens de production

C'est le seul endroit où la loi fait des moyens de production un critère. Le but lucratif est présumé lorsque, « pour des activités artisanales », le travail est réalisé « avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel » (L. 8221-4, 4°)³. Le critère ne vaut donc que pour l'artisanat. Les juges l'ont retenu dans deux affaires :

- deux frères réparaient des voitures avec le poste à souder et le palan d'un ancien garage²⁶ ;
- un salarié élaguait le samedi chez des proches avec la nacelle de son employeur²⁷.

Aucun texte ne dit qu'une petite taille protège. L. 8221-4 dit seulement qu'un outillage professionnel fait présumer le but lucratif. Le « prix comparable au marché », souvent cité, ne figure pas dans le texte.

2.4 La publicité et la recherche de clientèle

Chercher des clients hors de son cercle est ce qui fait passer du don ou de l'échange au marché. La publicité joue à trois titres :

- c'est le premier cas de présomption du travail dissimulé (L. 8221-4, 1°) ;
- c'est un indice de lucrativité d'une association, au titre de la règle des 4 P²⁸ ;
- c'est un critère de la Cour de justice, qui demande si la vente est « organisée ».

Une seule loi neutralise cet indice. Le spectacle d'amateurs reste non lucratif « y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l'utilisation de matériel professionnel »⁵.

2.5 L'absence de facture

Le troisième cas de présomption (L. 8221-4, 3°) vise la situation où « la facturation est absente ou frauduleuse ». C'est le plus redoutable pour un particulier, qui ne facture jamais : dès qu'un service est payé, ce cas peut jouer. Il a été retenu contre des réparations payées en espèces ou par une « rétribution en nature par d'autres services rendus »²⁶. Le troc de services n'écarte donc pas la qualification quand d'autres indices sont réunis, ici l'outillage d'un ancien garage²⁶ ; un échange de services isolé, sans ces indices, n'a pas été jugé.

2.6 L'organisation, la continuité, la subordination

Le droit alimentaire ne vise que les entreprises, notion qui « suppose une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation »²⁹. La ker-messe en sort ; le marché hebdomadaire, non.

En droit du travail, l'entraide entre proches est admise si elle reste occasionnelle et spontanée, sans rémunération ni subordination. Elle cesse quand elle devient « un mode régulier de fonctionnement

26. Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-82.109.

27. Cass. crim., 7 déc. 2004, n° 04-81.728.

28. BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, § 100 à 750.

5. Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, art. 32.

29. Règlement n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, considérant 9.

»³⁰ ou qu'elle s'insère dans «un ensemble organisé» nécessaire à une activité³¹. Celui qui reçoit l'aide devient alors employeur, avec le risque de dissimulation d'emploi (L. 8221-5)³².

2.7 La preuve, qui pèse sur celui qui vend

Devant le juge de l'impôt, celui qui affirme que des crédits bancaires viennent de la vente d'objets personnels doit le prouver. Un relevé du compte de paiement n'y suffit pas³³.

Les chiffres que citent certaines décisions (41 annonces en dix mois³⁴, 200 ventes par mois d'objets achetés pour être revendus³⁵) sont des faits d'espèce, pas des seuils. Il faut donc garder la trace de l'origine de ce qu'on vend et une liste datée des ventes, tenue au fil de l'eau et non reconstituée après coup, et n'acheter rien pour revendre.

Une activité non déclarée coûte plus que l'impôt éludé. La découverte d'une activité occulte entraîne une majoration de 80 % des droits (CGI, 1728)³⁶. Le droit de reprise du fisc passe de trois à dix ans quand le contribuable n'a ni déposé ses déclarations ni fait connaître son activité au guichet des entreprises (LPF, L. 169)³⁷. Ce sont ces sanctions qui donnent leur poids aux indices.

3. Les seuils et plafonds

Les seuils sont publiés pour que chacun déclare juste, pas pour que l'on vise le seuil : aucun n'autorise une activité, et l'habitude peut faire basculer bien en dessous (§ 2). Chaque seuil se lit avec sa nature : un seuil de **statut** fait changer de régime ; un seuil d'**impôt** ou de **cotisation** fait payer ; un seuil de **déclaration** ne fait que transmettre une information ; un seuil de **sanction** borne ce qui est permis.

3.1 Côté citoyen

Seuil	2025	2026	Nature	Texte	Au-delà
Plus-value sur un meuble (hors meubles meublants, électroménager, voitures, toujours exclus)	5 000 € par bien	idem	impôt	CGI, 150 UA, II ³⁸	19 % + 17,2 % de prélèvements sociaux; abattement de 5 % par an au-delà de deux ans
Bijoux, objets d'art et de collection ; métaux précieux	5 000 € par bien ; métaux : aucun	idem	impôt	CGI, 150 VI à 150 VL	taxe de 6 % du prix, 11 % pour les métaux, plus 0,5 % de CRDS (6,5 % et 11,5 %)
Vide-greniers pour un particulier	2 fois par an, objets personnels et usagés	idem	statut	C. com., L. 310-2, I ³⁹	la limite reste dans la loi, sans délit propre; attestation inexacte : 1 an et 15 000 € (C. pén., 441-7) ⁴⁰
Signalement par une plateforme (DAC7)	moins de 30 ventes et au plus 2 000 €, par plateforme	idem	déclaration	CGI, 1649 ter C, II, 4 ⁴	signalé, sans effet sur l'impôt ; services et locations signalés dès la 1re opération

30. Cass. crim., 26 oct. 2004, n° 03-87.916.

31. Cass. 2e civ., 24 mai 2017, n° 15-27.112.

32. Code du travail, art. L. 8221-5.

33. CAA Paris, 20 oct. 2023, n° 22PA04891.

34. CAA Lyon, 13 mars 2025, n° 22LY02813.

35. CAA Versailles, 21 juin 2022, n° 21VE00068.

36. Code général des impôts, art. 1728.

37. Livre des procédures fiscales, art. L. 169.

38. Code général des impôts, art. 150 UA.

39. Code de commerce, art. L. 310-2.

40. Code pénal, art. 441-7.

4. Code général des impôts, art. 1649 ter C, II, 4°.

Seuil	2025	2026	Nature	Texte	Au-delà
Abattement minimal des micro-régimes	305 €	idem	impôt	CGI, 50-0 et 102 ter ^{41,42}	aucun impôt sous 305 € de recettes, mais déclaration
Micro-BIC, meublé de tourisme non classé	15 000 €	15 000 €	impôt	CGI, 50-0, 1° bis ⁴¹ ; BOFiP ⁴³	régime réel
Micro-BNC, micro-BIC services / ventes	77 700 € / 188 700 €	83 600 € / 203 100 € (seuils des années 2026 à 2028, incorporés au CGI par le décret n° 2026-562)	impôt	mêmes articles; BOFiP ⁴³	régime réel
Franchise en base de TVA	ventes 85 000 €; services 37 500 € (année précédente; 93 500 € et 41 250 € pour l'année en cours)	idem	impôt	CGI, 293 B ¹⁵	TVA
Jardin hors bénéfices agricoles	moins de 5 ares, attenant à la maison du même propriétaire	idem	impôt (tolérance)	BOFiP ⁴⁴	micro-BA: abattement de 87 %, au moins 305 € ⁴⁵
Cotisant de solidarité MSA	¼ de SMA ou 150 h; loisir privé exclu	idem	cotisation	C. rur., D. 731-34 ⁴⁶	cotisation de solidarité
Chef d'exploitation, critère de revenu	800 SMIC horaires : 9 504 €	9 616 €	statut	C. rur., L. 722-5, I, 3°, et D. 722-8 ^{47,48}	affiliation MSA
Miel en remise directe	30 ruches	idem	sanitaire	arrêté du 18 déc. 2009 ⁴⁹	règlement 852/2004 entier
Ruches et MSA	50 ruches (¼ SMA); 200 (SMA)	idem	cotisation, statut	rép. min. n° 1401 ⁵⁰	—
Cueillette en forêt sans autorisation	moins de 10 l : contravention; au-delà, ou truffes : vol; bois relevant du régime forestier : 5 l présumés, sauf réglementation contraire	idem	sanction	C. for., R. 163-5 et L. 163-11 ^{51,52}	—
Plantes médicinales vendues hors pharmacie	148 plantes, dans la partie et la forme listées	idem	sanction	CSP, D. 4211-11 ⁵³	exercice illégal de la pharmacie
Chambre louée chez soi à un résident principal	loyer ≤ 213 / 157 €/m²/an	≤ 215 / 159 €/m²/an (Île-de-France / ailleurs)	impôt	CGI, 35 bis, I; BOFiP ^{6,54}	BIC; fin le 31 déc. 2026
Pièces de sa résidence louées au public	760 € TTC	idem	impôt	CGI, 35 bis, II	imposition de la totalité; fin le 31 déc. 2026
Chambres d'hôtes : affiliation	revenu > 6 123 € (13 % du PASS)	> 6 247,80 €	cotisation	CSS, L. 611-1, 5°; D. 611-1 ^{17,55}	indépendant, sans option
Chambres d'hôtes : définition	5 chambres, 15 personnes	idem	statut	C. tourisme, D. 324-13 ⁵⁶	réglementation hôtelière
Meublé de courte durée : affiliation	recettes > 23 000 €	idem	cotisation	CSS, L. 611-1, 6°	indépendant, ou option pour le régime général

41. Code général des impôts, art. 50-0.

42. Code général des impôts, art. 102 ter.

43. BOI-BAREME-000044, seuils des régimes d'imposition BA, BIC, BNC.

44. BOI-BA-CHAMP-10-10-10-20220406, § 10 et 20.

45. Code général des impôts, art. 64 bis.

46. Code rural et de la pêche maritime, art. D. 731-34.

47. Code rural et de la pêche maritime, art. L. 722-5.

48. Code rural et de la pêche maritime, art. D. 722-8.

49. Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale, annexe III.

50. Rép. min. n° 1401, JOAN 31 oct. 2017, p. 5291.

51. Code forestier, art. R. 163-5.

52. Code forestier, art. L. 163-11.

53. Code de la santé publique, art. D. 4211-11.

6. Code général des impôts, art. 35 bis.

54. BOI-BIC-CHAMP-40-20, § 160 à 230.

55. Code de la sécurité sociale, art. D. 611-1.

56. Code du tourisme, art. D. 324-13.

Seuil	2025	2026	Nature	Texte	Au-delà
Cours ponctuel déclaré par celui qui le reçoit	3 h par semaine chez un même particulier	idem	statut	CSS, L. 133-5-6, 8° ; D. 133-13-19 ^{57,58}	salariat ou activité indépendante
<u>Artiste-auteur</u>	cotisations dès le premier euro	idem	cotisation	CSS, L. 382-3 ⁵⁹	—
Prêt entre particuliers	déclaration 2062 au-delà de 5 000 € ; écrit au-delà de 1 500 €	idem	déclaration	CGI ann. III, 49 B ; C. civ., 1359	amende de 150 €
Don entre non-parents	60 %, aucun abattement	idem	impôt	CGI, 777 ⁶⁰	dû s'il est déclaré ou révélé (CGI, 757) ⁶¹
Financement participatif reçu par un particulier	dons ; prêts gratuits ≤ 5 000 € par prêteur et par projet	idem	statut	CMF, L. 548-1 et D. 548-1 ^{62,63}	prêt avec intérêts fermé au particulier, sauf pour financer une formation (2 000 € par prêteur)
Spectacle d'amateurs non payés	aucun plafond de recettes ni de représentations	idem	statut	loi n° 2016-925, art. 32 ⁵	un artiste payé : 6 représentations par an sans déclaration ⁶⁴

Les prélèvements sociaux sur la plupart des revenus du patrimoine et de placement passent de 17,2 % à 18,6 % avec la CSG portée à 10,6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403, art. 12) : dès les revenus de 2025 pour les revenus du patrimoine, comme la location meublée non professionnelle ; pour les revenus de 2026 pour les produits de placement. Restent à 9,2 % de CSG (L. 136-8, IV) les revenus fonciers, les plus-values des articles 150 U à 150 UC du CGI, dont celles de meubles, et plusieurs produits d'épargne, dont l'épargne logement^{65,66}.

3.2 Côté association, hors agriculture

Le tableau propre à l'association agricole est dans [Vendre, échanger, troquer](#), § 3. Hors agriculture, il faut y ajouter les seuils suivants.

Seuil	2025	2026	Nature	Texte	Au-delà
<u>Franchise des recettes lucratives accessoires (TVA)</u>	80 011 €	81 051 €	impôt	CGI, 261-7-1° b ⁶⁷ ; BOFiP ⁶⁸	TVA dès le 1er du mois suivant
Même franchise (IS)	81 051 € pour les exercices clos dès le 31 déc. 2025 (80 011 € pour ceux clos en 2024)	exercices clos dès le 31 déc. 2026 : montant non publié	impôt	CGI, 206-1 bis ; BOFiP ⁶⁹	IS dès le 1er janvier
<u>Manifestations de soutien exonérées</u>	6 par an	idem	impôt	CGI, 261-7-1° c ; BOFiP ⁷⁰	la 7e entre dans la franchise
Buvettes temporaires	5 autorisations par an ; boissons des groupes 1 et 3	idem	autorisation	CSP, L. 3334-2 ⁷¹	débit sans autorisation
Braderie (vente au déballage)	2 mois par an et par lieu	idem	statut	C. com., L. 310-2	—

57. Code de la sécurité sociale, art. L. 133-5-6.

58. Code de la sécurité sociale, art. D. 133-13-19.

59. Code de la sécurité sociale, art. L. 382-3.

60. Code général des impôts, art. 777.

61. Code général des impôts, art. 757.

62. Code monétaire et financier, art. L. 548-1.

63. Code monétaire et financier, art. D. 548-1.

64. Code du travail, art. L. 7122-19.

65. Code de la sécurité sociale, art. L. 136-8.

66. Service-public.fr, fiche F2329, « Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placements ».

67. Code général des impôts, art. 261, 7-1° a à d.

68. BOFiP, actualité ACTU-2025-00045 du 16 avr. 2025, « Franchise des impôts commerciaux - Mise à jour du montant de la franchise ».

69. BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20, § 1 à 410.

70. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10, § 70 à 160 et 490 à 630.

71. Code de la santé publique, art. L. 3334-2.

Seuil	2025	2026	Nature	Texte	Au-delà
Ventes aux membres exonérées de TVA	10 % des recettes ; jamais l'hébergement, la restauration ni le bar, sauf au titre des six manifestations ou du b	idem	impôt	CGI, 261-7-1° a	ventes taxables
Lotos traditionnels	mises < 20 €, cercle restreint, aucun lot en argent	idem	sanction	C. sécu. int., L. 322-4	jeu d'argent prohibé
Rémunération d'un dirigeant, tolérance des ¾ du SMIC brut mensuel	1 351,35 €	1 367,27 € (janv.-mai) ; 1 400,27 € (depuis juin)	impôt (tolérance)	BOFiP ^{28,72}	gestion intéressée
Dirigeants rémunérés, régime légal	1, 2 ou 3 au-delà de 200 000, 500 000 et 1 000 000 € de ressources ; plafond de 3 PASS : 141 300 €	144 180 €	impôt	CGI, 261-7-1° d	gestion intéressée
Représentations avec un artiste payé, sans déclaration d'entrepreneur de spectacles	6 par an	idem	déclaration	C. trav., L. 7122-19 et R. 7122-13	amende administrative de 7 500 € au plus pour une personne morale, 1 500 € pour une personne physique (C. trav., L. 7122-16) ⁷³
Appel public à la générosité	153 000 € collectés	idem	déclaration	loi n° 91-772, art. 3 ; guide DJEPVA ⁷⁴	déclaration au préfet, compte d'emploi
Part de recettes lucratives compatible	aucun pourcentage	idem	impôt	BOFiP	sectorisation

4. Fiches par famille

Même gabarit pour toutes : ce qui est permis, jusqu'où, ce qui fait basculer, la pièce à tenir. Fiches 4.1 à 4.17 : le citoyen ; 4.18 à 4.25 : l'association et le collectif.

4.1 Vendre ses propres affaires

- **Permis** : vendre ce qu'on a acheté pour soi, reçu ou hérité ; la loi ne fixe aucun nombre, mais une vente organisée et répétée tombe sous les indices du § 2²³. Ce n'est pas un acte de commerce²².
- **Jusqu'où** : la plus-value est exonérée jusqu'à 5 000 € par objet. Les meubles meublants, l'électroménager et les voitures sont toujours exclus du régime des plus-values³⁸.
- **Bascule** : racheter pour revendre, constituer un stock, ou vendre des objets de valeur sans pouvoir prouver leur origine.
- **À tenir** : l'origine des objets et la liste de ce qui est vendu.

4.2 Vide-greniers

- **Permis** : le particulier y vend des objets personnels et usagés, deux fois par an au plus. L'organisateur n'a plus de déclaration préalable à faire en mairie depuis la loi n° 2026-403^{39,75}. L'article R. 310-8, qui organisait cette déclaration, et la contravention de l'article R. 310-19, 3° figurent pourtant encore en

72. Gouvernement, « Le SMIC revalorisé le 1er juin 2026 », 18 mai 2026.

73. Code du travail, art. L. 7122-16.

74. DJEPVA, L'appel à la générosité du public. Notions et procédure, octobre 2024.

75. Service-public Entreprendre, actualité A18948, 10 juin 2026.

76. Code de commerce, art. R. 310-8.

77. Code de commerce, art. R. 310-19.

- **Jusqu'où** : la limite de deux fois par an reste dans la loi. La dépasser n'est plus un délit propre, mais rend fausse l'attestation remise à l'organisateur (1 an et 15 000 €)⁴⁰ et nourrit l'indice d'habitude (§ 2.2).
- **Bascule** : vendre des objets neufs ou des objets achetés pour être revendus. On entre alors dans le statut de revendeur, avec le registre de police, que doit tenir même un brocanteur non immatriculé^{78,79}.
- **À tenir** : l'attestation sur l'honneur remise à l'organisateur. Celui-ci tient le registre des vendeurs et le dépose en mairie dans les huit jours⁸⁰.

4.3 Plateformes en ligne

- **Permis** : vendre ses biens en ligne comme ailleurs. La plateforme est seule tenue de transmettre ses données au fisc (DAC7) ; la vente faite ailleurs obéit aux mêmes règles d'impôt⁴.
- **Jusqu'où** : il n'y a aucun plafond de vente. Le seuil de 30 ventes et de 2 000 €, apprécié par plateforme, ne règle que la transmission automatique au fisc ; les services et les locations sont transmis dès la première opération. Ce seuil ne dit rien de ce qui est imposable, et le fisc peut obtenir les données d'une plateforme par d'autres voies. Le BOFiP en donne trois exemples : 15 ventes pour 1 600 € ne sont pas signalées ; 28 ventes pour 5 600 € ou 33 ventes pour 1 900 € le sont⁸¹.
- **Bascule** : être signalé ne rend pas imposable, et ne pas l'être ne rend pas exonéré. Le juge regarde l'organisation de la vente et les achats faits pour revendre²³.
- **À tenir** : les annonces et l'origine des objets.

4.4 Potager, verger, basse-cour

- **Permis** : vendre ou troquer le surplus de sa propre production, qui est une activité civile¹².
- **Jusqu'où** : sur le plan fiscal, ces ventes relèvent en principe des bénéfices agricoles. La seule exception est le jardin de moins de 5 ares attenant à la maison du même propriétaire⁴⁴. En micro-BA, 1 000 € de recettes moyennes donnent 130 € imposables⁴⁵. Côté MSA, rien n'est dû sous le quart de SMA, et le loisir privé est exclu même au-dessus⁴⁶.
- **Bascule** : revendre la production d'un voisin ; vendre chaque semaine sur un marché. La loi n'exige pas en tant que tel un statut de producteur pour vendre sur un marché ; les règlements de marché, si. Mais un étal hebdomadaire est l'indice d'habitude par excellence (§ 2.2). Les jardins ouvriers et familiaux excluent « tout usage commercial »⁸².
- **À tenir** : les recettes portées sur la déclaration de revenus ; pour les œufs, le registre de remise directe (**Aliments hors marché**).

78. Code pénal, art. 321-7.

79. Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-87.436.

80. Code pénal, art. R. 321-9 et R. 321-10.

81. BOI-INT-AEA-30-10, § 310.

82. Code rural et de la pêche maritime, art. L. 561-1.

4.5 Ruches et miel

- **Permis** : vendre son miel, qui relève des bénéfices agricoles et non du commerce.
- **Jusqu'où** : la déclaration des ruches est due dès la première colonie, chaque année, du 1er septembre au 31 décembre. La remise directe du miel est possible jusqu'à la production de 30 ruches⁴⁹. La MSA commence à 50 ruches⁵⁰. L'ancien forfait fiscal par ruche a disparu : l'impôt se calcule sur les recettes, en micro-BA.
- **Bascule** : acheter du miel pour le revendre.
- **À tenir** : la déclaration annuelle des ruches et le relevé des recettes.

4.6 Cueillette sauvage

- **Permis** : vendre ce qu'on avait le droit de prendre, sur son propre terrain ou avec l'accord du propriétaire.
- **Jusqu'où** : dans les bois et forêts relevant du régime forestier, et sauf réglementation contraire, l'autorisation de cueillir est présumée jusqu'à 5 litres, mais elle ne vaut pas autorisation de vendre⁵¹. Deux limites s'ajoutent : les espèces protégées, et les plantes médicinales hors des 148 plantes libérées⁵³.
- **Bascule** : une allégation de soin sur l'étiquette. Elle fait de la plante un médicament « par présentation »⁸³.
- **À tenir** : l'accord du propriétaire ; le nom de la plante, sans promesse de guérison.

4.7 Créations et artisanat

- **Permis** : vendre de temps en temps ce qu'on a fabriqué. L'acte isolé n'est pas professionnel²⁴.
- **Jusqu'où** : la loi ne fixe aucun seuil. L'œuvre originale (tableau, sculpture, tapisserie jusqu'à 8 exemplaires) relève du régime des artistes-auteurs, avec des cotisations dès le premier euro⁵⁹. L'objet utilitaire et le bijou, même en pièce unique, relèvent de l'artisanat⁸⁴.
- **Bascule** : une présence régulière sur les marchés. Pour l'Urssaf, fabriquer des objets « spécifiquement en vue de les revendre », bijoux ou objets de décoration, est une activité professionnelle à déclarer « dès le 1er euro »¹⁶. La dérogation des vide-greniers ne couvre pas les créations neuves. Écrire « artisan » sur son stand sans en avoir la qualité est puni de 7 500 € d'amende⁸⁵.
- **À tenir** : si l'on donne ses créations à une association qui les vend lors d'une vente de charité, c'est elle qui vend, sous son propre régime⁷⁰.

4.8 Cuisine et repas

- **Permis** : les gâteaux de la kermesse et le repas de quartier, qui restent hors de la notion d'entreprise alimentaire²⁹. Le repas partagé chez soi, quand

83. Cass. crim., 30 janv. 2018, n° 16-86.702.

84. Sécurité sociale des artistes-auteurs, « Les activités du champ des arts graphiques et plastiques », mise à jour du 18 janv. 2023.

85. Code de l'artisanat, art. L. 241-2.

l'hôte mange avec ses convives et paie sa part des ingrédients⁸⁶.

- **Jusqu'où** : tant que l'activité reste occasionnelle.
- **Bascule** : une vente régulière. Elle impose la déclaration sanitaire de l'établissement si les plats contiennent des produits animaux. Pour la pâtisserie fraîche, elle impose aussi une qualification professionnelle, « quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise » ; l'exercer sans elle, à titre indépendant, coûte 7 500 € d'amende⁸⁷.
- **À tenir** : rien pour l'occasionnel ; pour le régulier, voir **Aliments hors marché**.

4.9 Coups de main, petits travaux, chantiers

- **Permis** : l'aide gratuite. Le droit civil y voit une convention d'assistance bénévole, aussi bien quand l'aide est offerte que quand elle est sollicitée⁸⁸. Celui qui est aidé doit réparer les dommages corporels de celui qui l'aide⁸⁹.
- **Jusqu'où** : une aide occasionnelle et spontanée. Le chantier participatif ouvert par annonce à des personnes extérieures au cercle n'est plus spontané : il réunit publicité et organisation (§ 2.4 et 2.6).
- **Bascule** : un paiement, même en services rendus en retour²⁶ ; la répétition ; l'importance du chantier²⁵. Une aide qui n'est pas du travail dissimulé peut encore devoir être déclarée à l'organisme qui verse une allocation⁹⁰.
- **À tenir** : une assurance qui couvre l'aide reçue (**Accident et assurance**). L'aide gratuite n'appelle aucun statut ; si l'on choisit de payer quelqu'un, la voie légale est le Cesu : le particulier employeur agit « sans poursuivre de but lucratif »⁹¹.

4.10 Cours et transmission de savoirs

- **Permis** : transmettre gratuitement, sans aucune formalité ; donner un cours payé de temps en temps. Les recettes se déclarent en BNC non professionnels, sans immatriculation. Sous 305 € de recettes, il n'y a pas d'impôt⁹².
- **Jusqu'où** : l'Urssaf tient le service payé pour professionnel, à déclarer « dès le 1er euro »¹⁶. Les deux administrations ne disent pas la même chose, et la position du fisc ne protège pas face à l'Urssaf : déclarer en BNC ne vaut pas déclaration sociale, et le travail dissimulé est un délit (L. 8221-3)¹⁸. En TVA, les cours dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sont exonérés (CGI, 261-4-4° b)⁹³.
- **Bascule** : la publicité, un tarif, des élèves réguliers.
- **À tenir** : depuis fin 2023, celui qui reçoit le cours peut le déclarer lui-même dans la limite de 3 heures par semaine^{57,58}. Voir « Ce qui reste incertain ».

86. BOI-IR-BASE-10-10-10-10, § 40 à 130.

87. Code de l'artisanat, art. L. 121-1, 7°, et L. 151-2.

88. Cass. 1re civ., 18 janv. 2023, n° 20-18.114.

89. Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n° 22-24.025.

90. Cass. crim., 13 janv. 2009, n° 08-80.760.

91. Code du travail, art. L. 7221-1.

92. DGFIP, fiche « Je propose un service contre rémunération ».

93. Code général des impôts, art. 261, 4-4° b.

4.11 Partager les frais

- **Permis** : la co-consommation. Le covoiturage est défini par la loi comme non onéreux, « excepté le partage des frais »⁹⁴. La sortie en bateau ou le repas partagé relèvent de la même logique⁸⁶.
- **Jusqu'où** : trois conditions cumulatives. Celui qui propose doit participer lui-même, les sommes ne doivent pas dépasser les coûts directs, et il paie sa propre part.
- **Bascule** : un excédent, qui est « imposable au premier euro ». La location d'un élément de son patrimoine, comme sa voiture ou son logement, est exclue de la tolérance. Les personnes morales en sont aussi exclues.
- **À tenir** : le décompte des frais réels, montré aux participants au moment du partage et non après.

4.12 Héberger, louer une chambre

- **Permis** : loger quelqu'un contre une participation à ses charges réelles. C'est un prêt à usage, pas une location, faute de « prix sérieux »^{95,96}.
- **Jusqu'où** : une chambre louée à quelqu'un qui en fait sa résidence principale, à loyer raisonnable, est exonérée d'impôt ; des pièces louées au public le sont jusqu'à 760 € par an. Les deux exonérations s'arrêtent au 31 décembre 2026⁶. Les chambres d'hôtes sont limitées à 5 chambres et 15 personnes, avec déclaration en mairie⁵⁶.
- **Bascule** : un loyer proche de la valeur locative fait une location ; un logement ou des repas fournis contre du travail font un salaire en nature (**Bénévolat et récolte**).
- **À tenir** : un écrit qui énumère les charges. Pour l'habitat léger, voir **Habitat et urbanisme**.

4.13 Prêter ou louer des objets et outils

- **Permis** : le prêt gratuit, qui est un prêt à usage⁹⁷.
- **Jusqu'où** : la location d'objets par une personne physique est imposable : en BIC si elle est habituelle, en BNC si elle est occasionnelle⁹⁸. L'affiliation sociale n'intervient qu'au-delà de 9 612 € de recettes en 2026¹⁷.
- **Bascule** : un tarif par objet ou par durée, une publicité, une « entreprise » de location, qui est un acte de commerce⁸.
- **À tenir** : la liste des prêts et des locations.

4.14 Pratique artistique amateur

- **Permis** : jouer sans être payé, avec une billetterie payante, au profit des activités du groupement⁵.
- **Jusqu'où** : il n'y a pas de plafond de recettes ni de représentations. Le régime des entrepreneurs de spectacles ne s'applique que si un artiste est payé⁹⁹.

94. Code des transports, art. L. 3132-1.

95. CA Grenoble, 2 avr. 2024, n° 22/04602.

96. CA Riom, 11 juin 2024, n° 22/01848.

97. Code civil, art. 1876.

98. Rép. min. n° 52946, JOAN 24 mai 2016, p. 4505.

99. Code du travail, art. L. 7122-1.

- **Basculer** : payer un amateur. Il devient alors salarié présumé, « quels que soient le mode et le montant de la rémunération »¹⁰⁰, et c'est l'organisateur qui est l'employeur¹⁰¹. Seuls les frais justifiés se remboursent.
- **À tenir** : les justificatifs des frais. Si un artiste est payé, la déclaration au Guso¹⁰².

4.15 Dons, cagnottes, financement participatif

- **Permis** : donner et recevoir. Le don manuel n'est ni une vente ni un revenu. Le présent d'usage (anniversaire, mariage) échappe aux règles des donations¹⁰³.
- **Jusqu'où** : entre personnes qui ne sont pas parentes, un don déclaré ou révélé est taxé à 60 %, sans abattement^{60,61}. La jurisprudence exige que la révélation vienne du donataire¹⁰⁴ ; mais l'administration tient désormais la déclaration en ligne pour obligatoire¹⁰⁵, et un don non déclaré n'est pas un don à l'abri. Par une plateforme, un particulier ne peut recevoir que des dons et des prêts sans intérêts⁶².
- **Basculer** : un contre-don dont la valeur approche le versement. C'est une vente pour cette part¹⁰⁶. Une cagnotte n'a aucun régime propre. Le fisc peut demander l'origine des fonds quand les crédits bancaires atteignent le double des revenus déclarés ; dire que les fonds viennent de dons vaut alors révélation et déclenche les droits^{107,108} ; ne pas répondre expose à la taxation d'office (LPF, L. 69)¹⁰⁹.
- **À tenir** : la déclaration en ligne du don, obligatoire selon l'administration depuis 2026¹⁰⁵ ; l'objet de la cagnotte et la trace de sa redistribution.

4.16 Prêter, emprunter, tontines

- **Permis** : prêter de l'argent à un proche, même plusieurs fois, sans faire d'opération de banque¹¹⁰.
- **Jusqu'où** : le prêt doit être écrit au-delà de 1 500 € et déclaré au-delà de 5 000 €. Les intérêts sont imposables à 12,8 %, plus les prélèvements sociaux.
- **Basculer** : prêter « à titre habituel » est un délit, puni de 3 ans et 375 000 € (CMF, L. 571-3)^{111,112}, même si le prêt n'est pas annulé pour autant¹¹³. Une caisse qui reçoit des dépôts remboursables pour les reprêter entre dans le monopole bancaire. La tontine du Code des assurances (200 membres au moins) n'a rien à voir avec une tontine entre amis, que ni texte ni décision ne qualifient.
- **À tenir** : la reconnaissance de dette ; pour une caisse commune, voir **Association d'intérêt général bénévole**, § 2.7.

¹⁰⁰. Code du travail, art. L. 7121-3 et L. 7121-4.

¹⁰¹. Cass. soc., 4 janv. 1990, n° 86-45.681.

¹⁰². Guso, brochure, février 2025.

¹⁰³. Cass. 1re civ., 6 déc. 1988, n° 87-15.083.

¹⁰⁴. Cass. com., 16 avr. 2013, n° 12-17.414.

¹⁰⁵. DGFIP, « Dons entre particuliers ».

¹⁰⁶. Code civil, art. 1107.

¹⁰⁷. Livre des procédures fiscales, art. L. 16.

¹⁰⁸. BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, § 30 et 60.

¹⁰⁹. Livre des procédures fiscales, art. L. 69.

¹¹⁰. CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2024, n° 20/06528.

¹¹¹. Code monétaire et financier, art. L. 511-5.

¹¹². Code monétaire et financier, art. L. 571-3.

¹¹³. Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22.160, publié.

4.17 SEL, accorderies, monnaies locales

- **Permis** : les services que se rendent entre eux les adhérents d'un SEL sont « des actes privés régis uniquement par le code civil »¹¹⁴.
- **Jusqu'où** : tant que l'activité n'atteint pas « une certaine importance et une certaine fréquence »¹¹⁵.
- **Bascule** : des échanges habituels « dans des conditions proches de celles du marché » ; une structure qui obtient du travail contre des heures, comme l'accorderie dont la règle est « pas de bénévolat ». Un revenu perçu en monnaie locale s'impose comme un revenu en euros, puisque ce titre est échangeable à parité¹¹⁶.
- **À tenir** : le relevé des échanges. Côté association, voir **Vendre, échanger, troquer**.

4.18 L'association qui vend : les règles communes

- **Permis** : vendre et rendre des services, à condition que les statuts le prévoient si c'est habituel¹¹⁷.
- **Jusqu'où** : une association n'est jamais commerçante¹¹⁸. Elle n'est immatriculée ni au RCS ni au RNE.
- **Bascule** : des actes de commerce habituels la font relever du juge commercial⁹. Un commerçant concurrent peut agir en concurrence déloyale (C. civ., 1240)¹¹⁹ ou invoquer l'interdiction faite aux associations de vendre habituellement hors de leurs statuts (C. com., L. 442-10)¹¹⁷, même sans redressement fiscal. Face au consommateur, elle est un professionnel, « peu important le caractère lucratif ou non de son activité »¹²⁰.
- **À tenir** : les statuts à jour, et des comptes qui séparent ce qui est lucratif du reste.

4.19 Boutique de dons, ressourcerie

- **Permis** : revendre des objets reçus en don. Ce n'est pas un achat pour revendre. Cette revente n'est pas lucrative si elle se fait « dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales »¹²¹.
- **Jusqu'où** : jusqu'à la franchise de 81 051 € si l'activité est lucrative et accessoire, ce qui suppose que les activités non lucratives de l'association restent « significativement prépondérantes »²⁸. Une association dont la boutique est l'activité principale ne peut pas s'en prévaloir.
- **Bascule** : des prix alignés sur ceux des dépôts-ventes, une publicité payante, des achats de stock. Si l'activité devient taxable, la TVA porte sur tout le prix¹²². Qu'une telle boutique doive tenir le registre de police n'a pas été jugé.
- **À tenir** : la preuve que les objets sont des dons : un cahier de dépôt daté, tenu par ceux qui reçoivent les objets. Voir la fiche **Emmaüs Neuilly-**

114. Rép. min. n° 10085, JOAN 6 juill. 1998, p. 3751.

115. Rép. min. n° 9015, JOAN 6 avr. 1998, p. 1967.

116. Rép. min. n° 4540, JOAN 13 mars 2018, p. 2117.

117. Code de commerce, art. L. 442-10.

118. CA Rennes, 3 sept. 2024, n° 24/00732.

119. Code civil, art. 1240.

120. Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-12.501.

121. Rép. min. n° 7570, JOAN 25 janv. 2005, p. 777.

122. Rép. min. n° 51127, JOAN 2 avr. 2001, p. 1956.

Plaisance.

4.20 Fêtes, buvettes, lotos, braderies

- **Permis** : six manifestations de soutien exonérées par an. Une fête groupée sur un week-end ne compte que pour une⁷⁰.
- **Jusqu'où** : trois compteurs distincts, à suivre chacun à part : 6 fêtes pour l'impôt, 5 buvettes pour l'alcool⁷¹, 2 mois de déballage par lieu.
- **Bascule** : une fête devenue mensuelle n'est plus exceptionnelle. Les exposants qui vendent pour leur compte relèvent de leur propre régime. Un loto ouvert à tous par voie de presse n'est pas traditionnel¹²³.
- **À tenir** : un registre des manifestations, les autorisations de buvette et, pour chaque fête, un comptage de caisse fait à deux et noté le jour même.

4.21 Repas, ateliers, cotisations

- **Permis** : des ateliers éducatifs ou culturels pour les membres, exonérés de TVA. Le membre est un adhérent d'au moins un an, avec droit de vote⁷⁰.
- **Jusqu'où** : la restauration et le bar ne sont jamais exonérés au titre des services rendus aux membres. Pour le public, la règle des 4 P s'applique, puis la franchise.
- **Bascule** : une cotisation modulée selon le service reçu, qui est présumée en être le prix¹²⁴; une «adhésion à prix libre» prise à l'entrée, qui ne fait pas des participants des membres.
- **À tenir** : une cotisation unique, et des prix affichés à part; si le prix est libre, voir [Fiscalité et prix libre](#).

4.22 Payer quelqu'un

- **Permis** : un dirigeant rémunéré au plus aux trois quarts du SMIC brut mensuel (1 400,27 € par mois depuis juin 2026)⁷²; des artistes payés par le Guso; un particulier employeur aidé par une association mandataire.
- **Jusqu'où** : 6 représentations par an avec un artiste payé, sans déclaration d'entrepreneur de spectacles; au-delà, voir le tableau 3.2.
- **Bascule** : un avantage indirect suffit à rendre la gestion intéressée, par exemple un président qui développe auprès de l'association sa clientèle de professeur¹²⁵. La tolérance fiscale ne déclenche pas à elle seule l'affiliation au régime général¹²⁶. En revanche, un travail sous autorité fait un salarié.
- **À tenir** : les frais remboursés sur justificatifs. Aucune indemnité forfaitaire pour un bénévole ([Bénévolat et récolte](#)).

4.23 Vendre à plusieurs sans structure

- **Permis** : des indivisaires vendent les fruits de leur bien commun. Ces fruits «accroissent à l'indivision», et chacun a droit aux bénéfices et supporte les pertes en proportion de ses droits¹²⁷. La société en participation, qui n'est ni immatriculée ni publiée, peut aussi écrire un

¹²³. Cass. crim., 3 déc. 2014, n° 13-81.393.

¹²⁴. BOI-TVA-CHAMP-10-10-10, § 130 et 140.

¹²⁵. CAA Lyon, 12 janv. 2023, n° 21LY02949.

¹²⁶. Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-14.924.

¹²⁷. Code civil, art. 815-10.

partage¹²⁸.

- **Jusqu'où** : l'indivision ne couvre que les biens indivis et leurs fruits. La société en participation est transparente sur le plan fiscal, mais exclue des régimes micro⁴¹.
- **Bascule** : la société créée de fait, qui suppose des apports, une intention de collaborer à égalité et un partage des bénéfices et des pertes¹²⁹. La vie commune ne suffit pas à la créer¹³⁰. Si l'objet est commercial, les associés qui agissent ouvertement comme tels répondent solidairement¹³¹.
- **À tenir** : qui signe engage seul¹³². Une convention écrite, qui prévoit aussi le départ d'un indivisaire et le sort de sa part.

4.24 Acheter ensemble

- **Permis** : un coordinateur qui commande au nom de chacun. C'est un mandat, gratuit, avec remboursement des frais réels.
- **Jusqu'où** : la revente à prix coûtant n'a pas été jugée.
- **Bascule** : acheter en son nom pour revendre, ce qui est un acte de commerce ; ajouter une marge. À partir de sept personnes, le BOFiP voit une coopérative de consommation obligatoire¹³³. L'administration tient l'AMAP pour lucrative « quels que soient [sa] taille et le montant de [ses] recettes », même si le vendeur est le paysan¹³⁴.
- **À tenir** : des factures au nom de chaque membre.

4.25 Outils et machines en commun

- **Permis** : l'outillthèque qui prête gratuitement.
- **Jusqu'où** : la CUMA est réservée aux agriculteurs et aux personnes qui ont des intérêts agricoles ; des tiers peuvent en utiliser les services dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires¹³⁵. L'entraide agricole, gratuite et non salariale par la loi, n'existe que pour les agriculteurs¹³⁶.
- **Bascule** : un tarif d'usage fait de l'outillthèque une prestation, soumise à la règle des 4 P.
- **À tenir** : un règlement de prêt sans tarif par objet.

5. Cinq régimes, du tout à fait privé au professionnel

Les paliers mélangent à dessein plusieurs axes : un palier 3 artisanal est professionnel sans être commercial. Les montants donnés pour chaque palier sont des seuils d'impôt, de cotisation ou de déclaration : aucun n'autorise une activité, et l'habitude peut faire basculer bien en dessous (§ 2). Avant le palier 3, aucune voie ne permet de vivre de son travail. Les paliers 1 et 2 laissent des revenus d'appoint, et seule la location d'un bien (meublé de courte durée) va au-

128. Code civil, art. 1871.

129. Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-10.106, publié.

130. Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 01-03.909, publié.

131. Code civil, art. 1872-1.

132. Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, n° 20-20.464.

133. BOI-IS-CHAMP-10-20-20, § 40 et 50.

134. Rép. min. n° 740, JOAN 9 avr. 2013, p. 3858.

135. Code rural et de la pêche maritime, art. L. 522-5.

136. Code rural et de la pêche maritime, art. L. 325-1.

delà, comme une rente. Le seul revenu régulier qui ne passe pas par un statut d'indépendant est un salaire : Cesu, Guso, ou dirigeant payé au plus aux trois quarts du SMIC.

Palier	Ce qu'on y fait	Formalité	Seuils chiffrés qui s'y attachent (aucun n'est une autorisation)	Risque principal
0. Donner, prêter, partager les frais	dons, prêt d'outils, covoiturage, repas partagé	aucune	aucune somme au-delà des coûts directs	contrepartie qui fait du don une vente ou un salaire; don révélé, taxé à 60 % entre non-parents
1. Vendre ce qui est à soi	grenier, objets hérités, deux vide-greniers, une chambre (jusqu'en 2026)	aucune; garder la trace de l'origine	sans limite de nombre; 5 000 € par objet; 760 € par an de chambres au public	achat pour revendre
2. Revenus accessoires déclarés sans statut	surplus du jardin, miel, cours occasionnel, location d'objets, meublé de courte durée	ligne de la 2042-C-PRO ou micro-BA	aucun impôt sous 305 € de recettes par an (environ 25 € par mois); pas d'affiliation sous 9 612 € (objets), 23 000 € (meublé de courte durée), 6 247,80 € de revenu (chambres d'hôtes); micro-BIC limité à 15 000 € pour un meublé de tourisme non classé; cours de 3 h par semaine via Cesu (mise en service non vérifiée)	services : déclaration « dès le 1er euro » selon l'Urssaf; présomption de L. 8221-4
3. Indépendant déclaré : on sort du non-professionnel	micro-entreprise, artiste-auteur, cotisant de solidarité	immatriculation ou affiliation	micro jusqu'à 83 600 € (services) et 203 100 € (ventes) de 2026 à 2028; franchise de TVA jusqu'à 37 500 € et 85 000 €	qualification obligatoire (pâtisserie, bâtiment); cotisations
4. Profession	commerçant, artisan, chef d'exploitation	régime réel possible	sans plafond	hors du champ de ce dossier; dans un lieu collectif, l'activité doit être séparée de celles des associations (§ 6)

L'association a sa propre échelle : cotisations et dons; puis six fêtes et cinq buvettes; puis des recettes lucratives accessoires sous 81 051 €, si les activités non lucratives restent « significativement prépondérantes »; enfin la sectorisation et les impôts commerciaux, sans perdre le statut de 1901, mais avec, pour la part lucrative, les impôts d'une entreprise et des effets sur les reçus de dons (**Association d'intérêt général bénévole**)²⁸.

6. Ce qu'un lieu collectif peut combiner

Un lieu réunit trois sortes d'acteurs, chacun avec ses propres règles :

- **des habitants**, qui restent chacun un citoyen ;
- **une ou plusieurs associations** ;
- **un collectif de fait**, qui n'a pas la personnalité morale.

Dans le **montage à trois parties**, s'y ajoute un fonds de dotation, qui ne reçoit rien des ventes (**Vendre, échanger, troquer**, § 8). La règle qui tient l'ensemble est simple : chaque somme a un seul titulaire (une personne, une association, ou les membres d'une caisse commune selon son règlement : voir **Association d'intérêt général bénévole**, § 2.7), qui la reçoit sous son propre régime et sur un compte à son nom. L'argent du collectif qui passe par le compte personnel d'un habitant lui sera imputé, et ce sera à lui de prouver qu'il n'est pas à lui (§ 2.7). Quatre combinaisons fréquentes illustrent cette règle.

1. La fête et la boutique de dons. Les habitants donnent leurs objets, leurs gâteaux et leurs créations à l'association. Celle-ci vend lors de ses six manifestations, et dans une boutique de dons soumise à la règle des 4 P (fiches 4.19 et 4.20).

- *Risque* : un habitant qui vend pour son propre compte sur le stand, ou un dirigeant qui vend ses services au public de l'association, ce qui rend la gestion intéressée¹²⁵.

2. La récolte indivise. Quelques habitants propriétaires d'un verger indivis en vendent les fruits et se partagent la recette au prorata de leurs droits (fiche 4.23).

- *Risque* : acheter des fruits pour compléter, transformer au-delà des biens indivis, ou signer les contrats au nom de tous avec un compte commun des recettes. Ce sont les indices d'une société de fait qu'a examinés le Conseil d'État : l'indivision seule n'y suffit pas, mais en cas de co-exploitation le seuil du régime micro s'apprécie sur le chiffre d'affaires total, pas sur la part de chacun¹³⁷.

3. Les services entre habitants. Échanges de temps, cours, chantiers (fiches 4.9, 4.10, 4.17).

- *Risque* : un coup de main qui devient «un mode régulier de fonctionnement »³⁰ ; un logement fourni contre du travail, qui fait un salaire en nature (**Bénévolat et récolte**).

4. Les charges du quotidien. Les habitants versent une participation à l'eau, à l'énergie et aux courses communes. Tant qu'elle suit les charges réelles et que chacun consomme sa part, c'est un partage de frais (fiches 4.11 et 4.12).

- *Risque* : une somme fixe qui dépasse durablement les charges se lit comme un loyer ; un excédent qui reste dans la caisse sort du partage de frais.

Le découpage artificiel. Répartir une même activité entre plusieurs habitants ou plusieurs associations pour rester sous les seuils expose à l'abus de droit. L'administration peut écarter les actes qui «n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales »¹³⁸, ou dont c'est le «motif principal »¹³⁹. Le juge pénal et l'Urssaf, eux, regardent l'activité réelle. Une répartition n'est opposable que si elle correspond à une réalité : des biens distincts, des décisions distinctes, des recettes distinctes.

Les pièces qui protègent l'ensemble, confiées à au moins deux personnes pour qu'elles survivent au départ de celle qui les tient : un relevé des ventes par titulaire, le décompte des manifestations et des buvettes, des statuts qui prévoient les ventes, une convention d'indivision écrite ; et aucune remise, aucun prix, aucune priorité liés aux heures données.

Pour les autres voies, voir **Voies communautaires** et **OACAS et communautés**.

7. Ce qui n'existe pas en France, et ce qui existe ailleurs

Ce qui n'existe pas. Le droit français ne connaît :

- ni statut de vendeur occasionnel, ni statut de producteur amateur ;
- ni franchise générale des revenus accessoires, puisque le plancher de 305 € des micro-régimes n'en est pas une : les recettes se déclarent ;

¹³⁷. CE, 14 nov. 2025, n° 495516.

¹³⁸. Livre des procédures fiscales, art. L. 64.

¹³⁹. Livre des procédures fiscales, art. L. 64 A.

- ni indemnité forfaitaire du bénévole ;
- ni salariat associatif exonéré de cotisations.

Les propositions écartées. Le rapport Terrasse a refusé en 2016 tout seuil chiffré, qui « interdirait aux organismes sociaux de requalifier des situations de dissimulation d'activité évidentes »¹⁴⁰. Un groupe de travail de la commission des finances du Sénat avait proposé en juillet 2015 un abattement de 5 000 € sur les revenus tirés des plateformes, que le rapport Terrasse a écarté¹⁴⁰. Le Sénat a proposé en 2017 un abattement de 3 000 € sur les revenus déclarés par les plateformes¹. Il l'a voté le 24 novembre 2017 contre l'avis du Gouvernement, qui y voyait des « différences de traitement injustifiées »¹⁴¹. L'Assemblée nationale ne l'a jamais retenu.

Pays	Dispositif	Montant 2026	Ce qu'il vise	Au-delà
Royaume-Uni	<i>trading allowance</i> ¹⁴²	1 000 £ de recettes	toute activité commerciale ou occasionnelle	forfait de 1 000 £ au lieu des frais réels
Allemagne	<i>Übungsleiter- et Ehrenamts pauschale</i> ¹⁴³	3 300 € et 960 €	activités accessoires au service d'un organisme d'utilité publique	seul l'excédent est imposé
Italie	<i>prestazioni occasionali</i> ¹⁴⁴	5 000 € par travailleur, 2 500 € par couple travailleur-utilisateur, 280 h	petit travail déclaré, cotisé par celui qui paie	contrat à durée indéterminée
Belgique	loi de 2018 (6 000 € exonérés)	annulée en entier le 23 avril 2020 ¹⁴⁵	revenus complémentaires	—
Belgique	économie collaborative et travail associatif ¹⁴⁶	plafond commun de 7 890 € (revenus 2026, montant tiré d'un guide privé); 300 h ou 450 h	services via une plateforme agréée; contrat de travail associatif	tout devient revenu professionnel

Ces exemples montrent trois choses :

- ce qui a tenu est soit étroit (le bénévolat d'utilité publique allemand), soit simple (1 000 £) ;
- ce qui a été annulé est l'exonération totale, d'impôt et de cotisations, de revenus « complémentaires » ;
- le petit travail passe partout par un emploi déclaré, en Italie comme avec le Cesu français.

Les propositions françaises de 2015 à 2017 visaient les revenus tirés des plateformes^{1,140}. Aucune de celles lues ici ne visait l'entraide non marchande hors agriculture, alors qu'un modèle existe en droit agricole : l'entraide, gratuite et non salariale par la loi¹³⁶.

8. Ce qui change en 2026

- **Artisanat** : le Code de l'artisanat (L. 111-1, R. 111-1) remplace l'art. 19 de la loi n° 96-603.

¹⁴⁰. P. Terrasse, Rapport au Premier ministre sur l'économie collaborative, février 2016, § 4.2.

¹. Sénat, rapport d'information n° 481, « La fiscalité de l'économie collaborative.

¹⁴¹. Sénat, compte rendu analytique de la séance du 24 novembre 2017.

¹⁴². Royaume-Uni, Income Tax Act 2005, s. 783AD.

¹⁴³. Allemagne, Einkommensteuergesetz, § 3, n° 26 et 26a.

¹⁴⁴. Italie, décret-loi n° 50 du 24 avril 2017, art. 54-bis.

¹⁴⁵. Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020.

¹⁴⁶. ONSS, « Travail associatif » et FAQ.

- **Déballage** : plus de déclaration préalable en mairie pour l'organisateur (loi n° 2026-403) ; le registre des vendeurs est déposé en mairie sous huit jours.
- **Chambres louées chez soi** : l'exonération du CGI, 35 bis, prend fin au 31 décembre 2026.
- **Micro-régimes** : 83 600 €, 203 100 € et micro-BA 129 200 € pour les années 2026 à 2028, incorporés au CGI par le décret n° 2026-562 ; le seuil de 15 000 € pour un meublé de tourisme non classé est inchangé.
- **Prélèvements sociaux** : CSG à 10,6 % sur la plupart des revenus du patrimoine et de placement (loi n° 2025-1403, art. 12).
- **Dirigeants d'association** : tolérance des trois quarts du SMIC à 1 400,27 € par mois depuis le 1er juin 2026.

Ce qui reste incertain

- **L'habitude**. Aucune décision ne fixe de chiffre, ni pour la vente, ni pour le service, ni pour le prêt. Le petit service payé une seule fois n'a jamais été jugé.
- **Le service occasionnel**. Le fisc le traite comme un revenu déclaré sans statut, l'Urssaf comme une activité professionnelle à déclarer « dès le 1er euro ». Aucun texte ne tranche entre les deux.
- **CGI 35 bis**. La reconduction de l'exonération par amendement à la loi de finances pour 2027 reste possible. Il faudra la vérifier sur le texte promulgué.
- **Le stand de surplus devant chez soi**. C'est une vente au déballage, mais elle n'entre dans aucun cas prévu pour le particulier, et son régime n'a pas été jugé. Il en va de même pour la vente du surplus d'un jardin de moins de 5 ares : la tolérance fiscale la couvre-t-elle ?
- **Le dispositif Cesu pour les cours ponctuels**. Sa mise en service effective, son taux et le crédit d'impôt qui s'y attache n'ont pas été vérifiés.
- **Les questions non jugées** : la ressourcerie associative face au registre de police ; le groupement d'achat qui revend à prix coûtant ; l'outilthèque financée par cotisation ; la tontine rotative ; la cagnotte tenue par une personne pour un groupe.
- **Les textes lus seulement à travers les sources du dossier** : Code du tourisme (D. 324-13), Code de la santé publique (L. 3334-2, D. 4211-11), Code de la sécurité intérieure (L. 322-4), décret n° 2017-1049 sur la pratique amateur. L'absence de plafond de représentations pour un groupement d'amateurs repose sur le seul article 32 de la loi n° 2016-925.
- **La responsabilité du vendeur amateur**. La sécurité des aliments vendus, même à l'occasion, et la réparation d'un dommage causé par un objet fabriqué pour la vente ne sont pas traitées ici ; le régime des produits défectueux du Code civil ne vise que le producteur qui agit à titre professionnel (art. 1245-5).
- **Ce que ce dossier ne traite pas encore** : la gratuité organisée (zones de gratuité, boîtes à dons, repair cafés) ; l'accueil des personnes de passage (volontaires, wwoofers, résidences) ; les moyens de paiement (caisse en liquide, terminal, cagnotte en ligne ouverte au nom d'une personne) ; le prix libre dans les combinaisons du § 6 ; un cas réel enquêté ; un ordre de grandeur

chiffré pour un lieu ; l'effet d'un petit revenu déclaré sur le RSA, la prime d'activité, les aides au logement et l'allocation chômage ; le coût de cotisations du palier 3 ; l'association employeur d'un habitant ; le cumul de plusieurs revenus du palier 2 chez une même personne ; un récapitulatif des pièces à tenir, avec qui les tient ; la généalogie de la micro-entreprise (loi n° 2008-776) ; les précédents français de reconnaissance de l'échange non monétaire.

- **Les sources secondaires.** Les montants belges de 2025 et 2026 viennent de guides privés. Le décret de 1938 sur les coopératives de consommation et la loi n° 91-772 n'ont été lus qu'à travers la doctrine administrative. L'affaire du SEL de l'Ariège, à l'origine des réponses ministérielles de 1998^{114,115}, n'a pas été lue en source primaire.

Lexique

- **Abus de droit** — Acte fictif, ou acte qui n'a d'autre but, ou pour but principal, que d'échapper à l'impôt ; l'administration peut l'écarter (LPF, L. 64 et L. 64 A).
- **Acte de commerce** — Acte que la loi répute commercial par nature, d'abord l'achat d'un meuble pour le revendre (C. com., L. 110-1). Un acte isolé reste commercial sans faire de son auteur un commerçant.
- **AMAP** — Association pour le maintien d'une agriculture paysanne : des consommateurs s'engagent à l'avance auprès d'un producteur ; l'administration la tient pour lucrative.
- **Artiste-auteur** — Auteur d'œuvres originales affilié au régime général et cotisant dès le premier euro, même à titre accessoire (CSS, L. 382-1 s.).
- **Convention d'assistance bénévole** — Contrat tacite créé par la jurisprudence pour l'aide gratuite entre particuliers ; l'aidé répare les dommages corporels de l'aidant.
- **BNC** — Bénéfices non commerciaux : catégorie d'impôt des professions libérales et de « toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits » sans autre catégorie (CGI, 92).
- **Cesu** — Chèque emploi service universel : le particulier employeur déclare et paie un salarié à domicile, avec une déduction de cotisations et un crédit d'impôt.
- **Co-consommation** — Partage des frais d'une prestation à laquelle participe celui qui la propose, sans bénéfice ; tolérance fiscale, non imposable.
- **Commerçant** — Personne qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle (C. com., L. 121-1).
- **Cotisant de solidarité** — Personne qui met en valeur une exploitation entre le quart de la SMA (ou 150 heures) et le seuil de chef d'exploitation ; le loisir privé en est exclu (C. rur., D. 731-34).
- **CUMA** — Coopérative d'utilisation de matériel agricole, réservée aux agriculteurs et aux personnes qui ont des intérêts agricoles (C. rur., L. 522-5).
- **DAC7** — Directive européenne qui oblige les plateformes à déclarer au fisc leurs vendeurs et prestataires (CGI, 1649 ter A à C).
- **Don manuel** — Donation faite par simple remise d'une chose ou d'une somme, sans acte notarié ; taxable s'il est déclaré, reconnu en justice ou révélé (CGI, 757).
- **Franchise** — Seuil sous lequel un impôt n'est pas dû : franchise en base de TVA (CGI, 293 B), franchise des recettes lucratives accessoires d'une association (CGI, 206-1 bis, 261-7-1° b).
- **Gestion intéressée** — Contraire de la gestion désintéressée : dirigeants rémunérés au-delà de la tolérance ou de la loi, ou avantages, même indirects, tirés de l'association ; elle fait perdre l'exonération des impôts commerciaux (CGI, 261-7-1° d).
- **Guso** — Guichet unique du spectacle occasionnel : déclaration et paiement des cotisations d'un artiste par un organisateur dont le spectacle n'est pas l'activité principale.
- **Indivision** — Propriété d'un bien par plusieurs personnes, sans personne morale ; les fruits accroissent à l'indivision (C. civ., 815 s.).

- **Manifestation de soutien** — Fête, vente de charité, kermesse ou concert faisant appel à la générosité du public ; six par an sont exonérées pour un organisme sans but lucratif (CGI, 261-7-1° c).
- **Régime micro** — Imposition sur les recettes, diminuées d'un abattement forfaitaire d'au moins 305 € (micro-BIC, micro-BNC, micro-BA).
- **Monopole bancaire** — Interdiction, pour qui n'est pas établissement de crédit, de faire des opérations de crédit ou de recevoir des fonds remboursables du public « à titre habituel » (CMF, L. 511-5).
- **PASS** — Plafond annuel de la sécurité sociale : 48 060 € en 2026, 47 100 € en 2025.
- **Présomption de but lucratif** — Quatre cas où le but lucratif est présumé, sauf preuve contraire : publicité, fréquence ou importance, facturation absente, outillage professionnel pour l'artisanat (C. trav., L. 8221-4).
- **Présent d'usage** — Cadeau fait à l'occasion d'un événement, selon un usage, d'une valeur modeste au regard de la fortune du donateur ; il échappe aux règles des donations.
- **Prêt à usage** — Prêt d'une chose à rendre, « essentiellement gratuit » ; l'emprunteur peut en supporter les charges (C. civ., 1875 s.).
- **Professionnel** — Au sens du droit de la consommation, personne qui agit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; une association peut l'être.
- **Règle des « 4 P »** — Produit, public, prix, publicité : grille fiscale qui dit si une activité associative en concurrence avec le marché reste non lucrative.
- **Remise directe** — Cession d'une denrée par son producteur directement au consommateur final, avec des règles sanitaires allégées (arrêté du 18 décembre 2009).
- **RNE** — Registre national des entreprises, où s'immatriculent commerçants, artisans, agriculteurs et indépendants (C. com., L. 123-36).
- **Société en participation** — Société sans personnalité morale, ni immatriculée ni publiée ; chaque associé contracte en son nom (C. civ., 1871 s.).
- **SEL** — Système d'échange local : groupement dont les membres échangent des biens et des services mesurés dans une unité propre, sans euros ; ces échanges sont des actes privés régis par le Code civil, selon le ministère.
- **SMA** — Surface minimale d'assujettissement à la MSA, fixée par département ; son quart ouvre la cotisation de solidarité.
- **Société créée de fait** — Société que des personnes forment sans l'avoir déclarée, par des apports, une collaboration à égalité et un partage des bénéfices et des pertes ; régime de la société en participation (C. civ., 1873).
- **Travail dissimulé** — Activité lucrative exercée sans les immatriculations ou déclarations obligatoires, ou emploi d'un salarié non déclaré (C. trav., L. 8221-3 et L. 8221-5).

Sources

1. Sénat, rapport d'information n° 481 (2016-2017), « La fiscalité de l'économie collaborative : un besoin de simplicité, d'unité et d'équité », 29 mars 2017 : senat.fr, consulté le 2026-10-03.

2. Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.478, publié : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
3. Code du travail, art. L. 8221-4 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000006904818](#), consulté le 2026-10-03.
4. Code général des impôts, art. 1649 ter C, II, 4° : [Légifrance](#), [LEGIARTI000044981549](#), consulté le 2026-10-03.
5. Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (LCAP), art. 32 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000032855824](#), consulté le 2026-10-03.
6. Code général des impôts, art. 35 bis (loi n° 2023-1322, art. 38) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000048844016](#), consulté le 2026-10-03.
7. Projet de loi de finances pour 2027, Assemblée nationale, n° 3210, enregistré le 1er octobre 2026 : [assemblee-nationale.fr](#), consulté le 2026-10-03.
8. Code de commerce, art. L. 110-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000044072567](#), consulté le 2026-10-03.
9. Code de commerce, art. L. 721-3 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000044078679](#), consulté le 2026-10-03.
10. Code de commerce, art. L. 121-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000006219167](#), consulté le 2026-10-03.
11. Code de l'artisanat, art. L. 111-1 (ordonnance n° 2023-208) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000047362224](#), consulté le 2026-10-03.
12. Code rural et de la pêche maritime, art. L. 311-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000038492093](#), consulté le 2026-10-03.
13. Code général des impôts, art. 92 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000054335303](#), consulté le 2026-10-03.
14. Code général des impôts, art. 156 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000054373682](#), consulté le 2026-10-03.
15. Code général des impôts, art. 293 B (loi n° 2025-127) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000052488142](#), consulté le 2026-10-03.
16. Urssaf, « Économie collaborative », mise à jour du 27 mars 2023 : [urssaf.fr](#), consulté le 2026-10-03.
17. Code de la sécurité sociale, art. L. 611-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000042683852](#), consulté le 2026-10-03.
18. Code du travail, art. L. 8221-3 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000044056622](#), consulté le 2026-10-03.
19. Code de la consommation, article liminaire : [Légifrance](#), [LEGIARTI000049464063](#), consulté le 2026-10-03.
20. Code de la consommation, art. L. 121-4 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000044563107](#), consulté le 2026-10-03.
21. Code de commerce, art. L. 210-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000006222344](#), consulté le 2026-10-03.
22. Rép. min. n° 14015, JOAN 19 août 2008, p. 7124 : [assemblee-nationale.fr](#), consulté le 2026-10-03.
23. CJUE, 4 oct. 2018, Kamenova, C-105/17, points 37 à 40 et dispositif : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
24. Rép. min. n° 85331, JOAN 2 mai 2006, p. 4758 : [assemblee-nationale.fr](#), consulté le 2026-10-03.

25. Cass. crim., 10 déc. 1996, n° 96-80.608 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
26. Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-82.109 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
27. Cass. crim., 7 déc. 2004, n° 04-81.728 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
28. BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 (7 juin 2017), § 100 à 750 : [BOFiP](#), consulté le 2026-10-03.
29. Règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, considérant 9 : [EUR-Lex](#), consulté le 2026-10-03.
30. Cass. crim., 26 oct. 2004, n° 03-87.916 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
31. Cass. 2e civ., 24 mai 2017, n° 15-27.112 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
32. Code du travail, art. L. 8221-5 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000033024966](#), consulté le 2026-10-03.
33. CAA Paris, 20 oct. 2023, n° 22PA04891 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
34. CAA Lyon, 13 mars 2025, n° 22LY02813 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
35. CAA Versailles, 21 juin 2022, n° 21VE00068 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
36. Code général des impôts, art. 1728 (loi n° 2026-103) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000053546784](#), consulté le 2026-10-03.
37. Livre des procédures fiscales, art. L. 169 (décret n° 2026-563) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000054358875](#), consulté le 2026-10-03.
38. Code général des impôts, art. 150 UA : [Légifrance](#), [LEGIARTI000037988296](#), consulté le 2026-10-03.
39. Code de commerce, art. L. 310-2 (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000054139825](#), consulté le 2026-10-03.
40. Code pénal, art. 441-7 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000037398925](#), consulté le 2026-10-03.
41. Code général des impôts, art. 50-0 (décret n° 2026-562) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000054373853](#), consulté le 2026-10-03.
42. Code général des impôts, art. 102 ter (décret n° 2026-562) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000054373747](#), consulté le 2026-10-03.
43. BOI-BAREME-000044 (19 août 2026), seuils des régimes d'imposition BA, BIC, BNC : [BOFiP](#), consulté le 2026-10-03.
44. BOI-BA-CHAMP-10-10-10-20220406, § 10 et 20 : [BOFiP](#), consulté le 2026-10-03.
45. Code général des impôts, art. 64 bis : [Légifrance](#), [LEGIARTI000044978423](#), consulté le 2026-10-03.
46. Code rural et de la pêche maritime, art. D. 731-34 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000030377109](#), consulté le 2026-10-03.
47. Code rural et de la pêche maritime, art. L. 722-5 (loi n° 2025-199) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000051284224](#), consulté le 2026-10-03.
48. Code rural et de la pêche maritime, art. D. 722-8 (décret n° 2025-1417) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000053273745](#), consulté le 2026-10-03.
49. Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale, annexe III : [Légifrance](#), [JORFTEXT000021533994](#), consulté le 2026-10-03.
50. Rép. min. n° 1401, JOAN 31 oct. 2017, p. 5291 : [assemblee-nationale.fr](#), consulté le 2026-10-03.

51. Code forestier, art. R. 163-5 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000026127993](#), consulté le 2026-10-03.
52. Code forestier, art. L. 163-11 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000025246332](#), consulté le 2026-10-03.
53. Code de la santé publique, art. D. 4211-11 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000019377852](#), consulté le 2026-10-03.
54. BOI-BIC-CHAMP-40-20 (19 août 2026), § 160 à 230 : [BOFiP](#), consulté le 2026-10-03.
55. Code de la sécurité sociale, art. D. 611-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000041967517](#), consulté le 2026-10-03.
56. Code du tourisme, art. D. 324-13 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000006813408](#), consulté le 2026-10-03.
57. Code de la sécurité sociale, art. L. 133-5-6 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000044626557](#), consulté le 2026-10-03.
58. Code de la sécurité sociale, art. D. 133-13-19 (décret n° 2023-1385) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000048864431](#), consulté le 2026-10-03.
59. Code de la sécurité sociale, art. L. 382-3 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000032078751](#), consulté le 2026-10-03.
60. Code général des impôts, art. 777 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000030061736](#), consulté le 2026-10-03.
61. Code général des impôts, art. 757 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000024445547](#), consulté le 2026-10-03.
62. Code monétaire et financier, art. L. 548-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000044564113](#), consulté le 2026-10-03.
63. Code monétaire et financier, art. D. 548-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000045120332](#), consulté le 2026-10-03.
64. Code du travail, art. L. 7122-19 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000038723957](#), consulté le 2026-10-03.
65. Code de la sécurité sociale, art. L. 136-8 (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000054336623](#), consulté le 2026-10-03.
66. Service-public.fr, fiche F2329, « Prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) sur les revenus du patrimoine et de placements » : [service-public.gouv.fr](#), consulté le 2026-10-03.
67. Code général des impôts, art. 261, 7-1° a à d : [Légifrance](#), [LEGIARTI000054374042](#), consulté le 2026-10-03.
68. BOFiP, actualité ACTU-2025-00045 du 16 avr. 2025, « Franchise des impôts commerciaux - Mise à jour du montant de la franchise » : [BOFiP](#), consulté le 2026-10-03.
69. BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20 (5 août 2026), § 1 à 410 : [BOFiP](#), consulté le 2026-10-03.
70. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 (1er juillet 2026), § 70 à 160 et 490 à 630 : [BOFiP](#), consulté le 2026-10-03.
71. Code de la santé publique, art. L. 3334-2 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000031643426](#), consulté le 2026-10-03.
72. Gouvernement, « Le SMIC revalorisé le 1er juin 2026 », 18 mai 2026 (SMIC mensuel brut de 1 867,02 €) : [info.gouv.fr](#), consulté le 2026-10-03.

73. Code du travail, art. L. 7122-16 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000038723946](#), consulté le 2026-10-03.
74. DJEPVA, L'appel à la générosité du public. Notions et procédure, octobre 2024 : [associations.gouv.fr](#), consulté le 2026-10-03.
75. Service-public Entreprendre, actualité A18948, 10 juin 2026 : [service-public.gouv.fr](#), consulté le 2026-10-03.
76. Code de commerce, art. R. 310-8 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000022233798](#), consulté le 2026-10-03.
77. Code de commerce, art. R. 310-19 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000020096751](#), consulté le 2026-10-03.
78. Code pénal, art. 321-7 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000023717783](#), consulté le 2026-10-03.
79. Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-87.436 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
80. Code pénal, art. R. 321-9 et R. 321-10 (décret n° 2026-117 du 20 févr. 2026) : [Légifrance](#), [LEGIARTI000053561229](#), consulté le 2026-10-03.
81. BOI-INT-AEA-30-10 (11 janv. 2023), § 310 : [BOFiP](#), consulté le 2026-10-03.
82. Code rural et de la pêche maritime, art. L. 561-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000006584390](#), consulté le 2026-10-03.
83. Cass. crim., 30 janv. 2018, n° 16-86.702 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
84. Sécurité sociale des artistes-auteurs, « Les activités du champ des arts graphiques et plastiques », mise à jour du 18 janv. 2023 : [secu-artistes-auteurs.fr](#), consulté le 2026-10-03.
85. Code de l'artisanat, art. L. 241-2 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000047362462](#), consulté le 2026-10-03.
86. BOI-IR-BASE-10-10-10-10 (28 nov. 2016), § 40 à 130 : [BOFiP](#), consulté le 2026-10-03.
87. Code de l'artisanat, art. L. 121-1, 7°, et L. 151-2 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000047362238](#), consulté le 2026-10-03.
88. Cass. 1re civ., 18 janv. 2023, n° 20-18.114 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
89. Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n° 22-24.025 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
90. Cass. crim., 13 janv. 2009, n° 08-80.760 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
91. Code du travail, art. L. 7221-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000033024714](#), consulté le 2026-10-03.
92. DGFIP, fiche « Je propose un service contre rémunération » : [impots.gouv.fr](#), consulté le 2026-10-03.
93. Code général des impôts, art. 261, 4-4° b : [Légifrance](#), [LEGIARTI000054374042](#), consulté le 2026-10-03.
94. Code des transports, art. L. 3132-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000039784386](#), consulté le 2026-10-03.
95. CA Grenoble, 2 avr. 2024, n° 22/04602 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
96. CA Riom, 11 juin 2024, n° 22/01848 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
97. Code civil, art. 1876 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000006444687](#), consulté le 2026-10-03.
98. Rép. min. n° 52946, JOAN 24 mai 2016, p. 4505 : [questions.assemblee-nationale.fr](#), consulté le 2026-10-03.

99. Code du travail, art. L. 7122-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000006904562](#), consulté le 2026-10-03.
100. Code du travail, art. L. 7121-3 et L. 7121-4 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000044056630](#), consulté le 2026-10-03.
101. Cass. soc., 4 janv. 1990, n° 86-45.681 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
102. Guso, brochure, février 2025 : [guso.fr](#), consulté le 2026-10-03.
103. Cass. 1re civ., 6 déc. 1988, n° 87-15.083 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
104. Cass. com., 16 avr. 2013, n° 12-17.414 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
105. DGFIP, « Dons entre particuliers : seul le mode de déclaration change le 1er janvier 2026 », 28 nov. 2025 : [impots.gouv.fr](#), consulté le 2026-10-03.
106. Code civil, art. 1107 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000032040757](#), consulté le 2026-10-03.
107. Livre des procédures fiscales, art. L. 16 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000041471956](#), consulté le 2026-10-03.
108. BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 (28 janv. 2014), § 30 et 60 : [BOFiP](#), consulté le 2026-10-03.
109. Livre des procédures fiscales, art. L. 69 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000006315055](#), consulté le 2026-10-03.
110. CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2024, n° 20/06528 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
111. Code monétaire et financier, art. L. 511-5 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000027643716](#), consulté le 2026-10-03.
112. Code monétaire et financier, art. L. 571-3 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000006658869](#), consulté le 2026-10-03.
113. Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22.160, publié : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
114. Rép. min. n° 10085, JOAN 6 juill. 1998, p. 3751 : [assemblee-nationale.fr](#), consulté le 2026-10-03.
115. Rép. min. n° 9015, JOAN 6 avr. 1998, p. 1967 : [assemblee-nationale.fr](#), consulté le 2026-10-03.
116. Rép. min. n° 4540, JOAN 13 mars 2018, p. 2117 : [assemblee-nationale.fr](#), consulté le 2026-10-03.
117. Code de commerce, art. L. 442-10 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000038414222](#), consulté le 2026-10-03.
118. CA Rennes, 3 sept. 2024, n° 24/00732 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
119. Code civil, art. 1240 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000032041571](#), consulté le 2026-10-03.
120. Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-12.501 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
121. Rép. min. n° 7570, JOAN 25 janv. 2005, p. 777 : [assemblee-nationale.fr](#), consulté le 2026-10-03.
122. Rép. min. n° 51127, JOAN 2 avr. 2001, p. 1956 : [assemblee-nationale.fr](#), consulté le 2026-10-03.
123. Cass. crim., 3 déc. 2014, n° 13-81.393 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
124. BOI-TVA-CHAMP-10-10-10 (version du 14 févr. 2024), § 130 et 140 : [BOFiP](#), consulté le 2026-10-03.
125. CAA Lyon, 12 janv. 2023, n° 21LY02949 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.

126. Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-14.924 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
127. Code civil, art. 815-10 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000006432430](#), consulté le 2026-10-03.
128. Code civil, art. 1871 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000039260162](#), consulté le 2026-10-03.
129. Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-10.106, publié : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
130. Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 01-03.909, publié : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
131. Code civil, art. 1872-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000006444471](#), consulté le 2026-10-03.
132. Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, n° 20-20.464 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
133. BOI-IS-CHAMP-10-20-20, § 40 et 50 : [BOFiP](#), consulté le 2026-10-03.
134. Rép. min. n° 740, JOAN 9 avr. 2013, p. 3858 : [questions.assemblee-nationale.fr](#), consulté le 2026-10-03.
135. Code rural et de la pêche maritime, art. L. 522-5 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000029593648](#), consulté le 2026-10-03.
136. Code rural et de la pêche maritime, art. L. 325-1 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000029593377](#), consulté le 2026-10-03.
137. CE, 14 nov. 2025, n° 495516 : [Juricaf](#), consulté le 2026-10-03.
138. Livre des procédures fiscales, art. L. 64 : [Légifrance](#), [LEGIARTI000037993642](#), consulté le 2026-10-03.
139. Livre des procédures fiscales, art. L. 64 A : [Légifrance](#), [LEGIARTI000037990420](#), consulté le 2026-10-03.
140. P. Terrasse, Rapport au Premier ministre sur l'économie collaborative, février 2016, § 4.2 : [vie-publique.fr](#), consulté le 2026-10-03.
141. Sénat, compte rendu analytique de la séance du 24 novembre 2017 (amendements I-464, I-469 et I-592) : [senat.fr](#), consulté le 2026-10-03.
142. Royaume-Uni, Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005, s. 783AD : [legislation.gov.uk](#), consulté le 2026-10-03.
143. Allemagne, Einkommensteuergesetz, § 3, n° 26 et 26a : [gesetze-im-internet.de](#), consulté le 2026-10-03.
144. Italie, décret-loi n° 50 du 24 avril 2017, art. 54-bis : [Normattiva](#), consulté le 2026-10-03.
145. Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020 : [const-court.be](#), consulté le 2026-10-03.
146. ONSS, «Travail associatif» et FAQ : [travailassociatif.be](#), consulté le 2026-10-03.